Приложение 6

(к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 8 апреля 2022 года № 193)

ТРЕБОВАНИЯ к центрам технического обслуживания контрольно-кассовых машин

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705, *25 марта 2024 года № 129*)

1. Общие положения

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с частью 3 статьи 128 Налогового кодекса Кыргызской Республики и определяют права и обязанности субъектов, реализующих и/или обслуживающих контрольно-кассовые машины (далее - ККМ).

2. В настоящих Требованиях используются следующие термины и определения:

1) **оператор фискальных данных (далее - ОФД)** - организация, обеспечивающая технический процесс сбора и передачи данных в защищенном виде только уполномоченному налоговому органу или оператору национальной системы маркировки и прослеживаемости маркированных товаров в Кыргызской Республике (далее - оператор маркировки);

2) **реестр центров технического обслуживания ККМ** - список организаций, соответствующих настоящим Требованиям, заключивших соглашение с уполномоченным налоговым органом и/или ОФД;

3) **центр технического обслуживания ККМ (далее - ЦТО)** - организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги субъекту по подготовке к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту ККМ, соответствующих техническим требованиям к ККМ, утвержденным уполномоченным налоговым органом.

Другие термины и определения, используемые в настоящих Требованиях, применяются в значении, определенном налоговым законодательством Кыргызской Республики и законодательством Кыргызской Республики об электронном управлении.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 25 марта 2024 года № 129)

2. Порядок ведения реестра ЦТО

3. ЦТО осуществляют взаимодействие:

1) с субъектом предпринимательства - на основании договора на техническое, гарантийное и сервисное обслуживание ККМ в режиме работы налогоплательщика;

2) уполномоченным налоговым органом и ОФД - на основании соглашения о взаимодействии.

3-1. ЦТО, оказывающим услуги субъектам по подготовке к эксплуатации, регистрации и обслуживанию ККМ уполномоченного налогового органа, является уполномоченный налоговый орган или его территориальные и/или подведомственные органы, определенные им (далее - ЦТО уполномоченного налогового органа).

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

4. Организация, изъявившая желание подать заявку на включение в реестр ЦТО, подает (в бумажном виде) заявку в уполномоченный налоговый орган, за исключением ЦТО уполномоченного налогового органа.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

5. Уполномоченный налоговый орган рассматривает заявку на соответствие настоящим Требованиям.

6. В случае соответствия организации настоящим Требованиям, уполномоченный налоговый орган заключает соглашение с организацией и включает ее в реестр ЦТО.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

7. В случае неисполнения обязательств со стороны ЦТО, он исключается из реестра ЦТО по решению уполномоченного налогового органа. Повторная заявка может быть подана не ранее, чем через один год с момента исключения организации из реестра ЦТО.

3. Требования к ЦТО

8. ЦТО должен иметь:

1) договор с разработчиком ККМ или его официальным представителем о поставке, технической и гарантийной поддержке ККМ, с указанием их моделей и наименований, количества и сроков поставки. В случае, если ЦТО являются разработчиком ККМ, то они должны иметь документы, подтверждающие авторское право на ККМ разработчика, производящего ККМ на территории Кыргызской Республики, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в области защиты интеллектуальной собственности;

2) перечень обслуживаемых моделей ККМ, с указанием размера розничных цен и тарифов за обслуживание, утвержденных ЦТО;

3) сотрудников, имеющих действующие сертификаты, подтверждающие их профессиональные навыки по установке, эксплуатации и ремонту ККМ, выданные разработчиком ККМ или его официальным представителем;

4) иметь филиалы или представителей в городах Бишкек и Ош, районах и городах районного значения Кыргызской Республики, где зарегистрированы и применяются субъектами модели ККМ, обслуживаемые данным ЦТО;

5) материально-техническую базу для оказания круглосуточной технической поддержки и сервисного обслуживания ККМ;

6) сайт в сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, принадлежащее ЦТО, и на котором размещаются достоверные сведения о наименовании ЦТО и его филиалов и представителей, месте их нахождения, адресе электронной почты и номере контактного телефона, доступный в круглосуточном режиме, а также сведения о моделях ККМ, обслуживаемых ЦТО, и обучающие материалы по их эксплуатации, в том числе обучающие видеоматериалы.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

9. ЦТО обязан:

1) осуществлять продажу, техническое, гарантийное и сервисное обслуживание только тех моделей ККМ, которые внесены в реестр контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на территории Кыргызской Республики (далее - реестр ККМ);

2) заключить соглашение о взаимодействии с уполномоченным налоговым органом и обеспечить интеграцию ККМ с автоматизированной информационной системой уполномоченного налогового органа (далее - АИС);

3) иметь необходимое количество сотрудников для оказания сервисных услуг в случае возникновения технических неисправностей в режиме работы налогоплательщика;

4) осуществлять круглосуточный мониторинг работы ККМ по передаче фискальных данных в режиме реального времени в АИС и в случае обнаружения отсутствия такой передачи, устранить неисправность ККМ в течение 72 (семидесяти двух) часов;

5) при обращении субъектов и органов налоговой службы устранить возникшую неисправность ККМ сроком не более 72 (семидесяти двух) часов;

6) вести журнал учета обращений субъектов по устранению неисправностей ККМ, где фиксируются как устные, так и письменные/электронные обращения, с указанием даты и времени поступления обращения;

7) в случае невозможности устранения неисправностей аппаратной ККМ в течение установленного срока зарегистрировать в АИС и выдать на время ремонта субъекту на безвозмездной основе взамен неисправной аппаратной ККМ другую равнозначную, исправную аппаратную ККМ с идентичными техническими характеристиками. ЦТО, предоставляющие услуги программных ККМ, обязаны

иметь резервные каналы связи и источники электропитания, а также обязаны обеспечить бесперебойную работу программной ККМ;

8) в случае невозможности выполнения своих обязательств, письменно известить субъекты предпринимательства, уполномоченный налоговый орган за 90 (девяносто) календарных дней до наступления случая невозможности выполнения своих обязательств;

9) обеспечивать защиту данных и иных сведений, полученных от субъектов, в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики и Законом Кыргызской Республики "Об информации персонального характера";

10) обеспечить безопасность от несанкционированного доступа к ККМ, в том числе к фискальным данным;

11) обеспечить на безвозмездной основе субъектам доработку обслуживаемых ККМ, зарегистрированных в АИС и применяемых субъектами, в случае изменения технических требований к ККМ, утвержденных уполномоченным налоговым органом;

12) на постоянной основе обеспечивать обучение субъектов по эксплуатации ККМ на безвозмездной основе;

13) вести учет договоров с субъектами на техническое, гарантийное и сервисное обслуживание ККМ, уведомлять уполномоченный налоговый орган о расторжении указанного договора в течение одного рабочего дня со дня расторжения;

14) оказывать содействие субъектам при выборе и приобретении устройств, в том числе принтеров чеков, имеющих возможность работать с программной ККМ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

10. ЦТО несут ответственность в соответствии с уголовным, гражданским законодательством Кыргызской Республики или законодательством Кыргызской Республики о правонарушениях:

1) за несанкционированное изменение фискальных данных и других сведений в ККМ, а также за несанкционированную модификацию программного обеспечения ККМ после включения их в реестр ККМ;

2) за невыполнение обязательств, указанных в пункте 9 настоящих Требований и соглашения о взаимодействии с уполномоченным налоговым органом и/или ОФД;

3) за действие/бездействие, повлекшее причинение ущерба государству или субъекту.

11. Ответственность ЦТО определяется по результатам отчетов, выдаваемых АИС, контрольных мероприятий органов налоговой службы и других государственных органов, уполномоченных законодательством Кыргызской Республики на осуществление контроля деятельности ЦТО.

12. ЦТО имеет право:

1) требовать надлежащее исполнение условий соглашения от должностного лица уполномоченного налогового органа и ОФД;

2) требовать соблюдения налоговой, коммерческой и иной тайны, которая будет доступна должностным лицам уполномоченного налогового органа и ОФД в ходе осуществления взаимодействия;

3) обжаловать решение, действие или бездействие должностного лица органа налоговой службы, ОФД и других государственных органов, уполномоченных законодательством Кыргызской Республики на осуществление контроля деятельности ЦТО и субъектов;

4) получить фискальный модуль на смарт-карте или соответствующий доступ к облачному фискальному модулю для регистрации, перерегистрации, снятия с учета и осуществления мониторинга работы ККМ;

5) на соответствующее обучение своих сотрудников работе с АИС, после заключения соглашения о взаимодействии с уполномоченным налоговым органом;

6) расторгнуть договор на обслуживание ККМ в случае невыполнения субъектом условий, указанных в договоре.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)